

0000235-31.2020.8.26.0627

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LUCAS SILVA BARRETTO

Comarca: Teodoro Sampaio

Foro: Foro de Teodoro Sampaio

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... Superior Tribunal de justiça:

PENAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ROUBO TENTADO VERSUS CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. SAÍDA DA ESFERA DE DISPONIBILIDADE DA VÍTIMA. CONSUMAÇÃO DO CRIME. TEORIA DA APPREHENSIO OU AMOTIO. PLEITO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Teodoro Sampaio

Foro de Teodoro Sampaio

Vara Única

Avenida Manoel Guirado Segura, Nº 2080, Teodoro Sampaio-SP - cep 19280-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000235-31.2020.8.26.0627 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000235-31.2020.8.26.0627

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2000502/2020 - DEL.POL.TEODORO SAMPAIO, 9288781 - DEL.POL.TEODORO SAMPAIO, 1560/19/308 - DEL.POL.TEODORO SAMPAIO, 2000502 - DEL.POL.TEODORO SAMPAIO, 1560/19/308 - DEL.POL.TEODORO SAMPAIO, 2000502 - DEL.POL.TEODORO SAMPAIO, 1560/19/308 - DEL.POL.TEODORO SAMPAIO, 2000502 - DEL.POL.TEODORO SAMPAIO, 1560/19/308 - DEL.POL.TEODORO SAMPAIO, 2000502 - DEL.POL.TEODORO SAMPAIO, 1560/19/308 - DEL.POL.TEODORO SAMPAIO

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

KELVIN BEZERRA BATISTA DO NASCIMENTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS SILVA BARRETTO

Sentença

Vistos.

Relatório

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou a presente ação penal porque, em 29 de dezembro de 2019, pela madrugada, no interior do estabelecimento comercial denominado "Japa Grill", localizado na Avenida Cuiabá, nº. 1915, nesta cidade e comarca de Teodoro Sampaio-SP, SAMUEL RODRIGUES OSUNA, qualificado à fl. 77, e

KELVIN BEZERRA BATISTA DO NASCIMENTO, qualificado à fl. 32 - foragido -, previamente ajustados e com identidade de desígnios, agindo em concurso de pessoas, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, do tipo faca, a quantia em espécie de R\$ 30,00 (trinta) reais, pertencente ao estabelecimento comercial denominado "Japa Grill", representado por Wellington José de Souza, bem como o aparelho de telefonia móvel da marca Motorola, modelo Moto G5, cor rose, IMEI's nº.s 356487084436418 e 356487084436426, pertencente à Josefa Sombra da Silva - funcionária do estabelecimento vítima, avaliado em R\$ 689,00 (seiscentos e oitenta e nove reais).

A denúncia foi recebida, o réu Samuel apresentou resposta à acusação a fls. 236/245.

Em virtude do acusado Kelvin não ter sido encontrado, o processo foi desmembrado (fls. 258/260).

O acusado Kelvin teve sua prisão preventiva decretada, permanecendo foragido até ser encontrado (fls. 328/329). Apresentou resposta à acusação à fls. 335/337.

Após confirmação do recebimento da denúncia, foi realizada audiência de instrução, debates e julgamento, com colheita de prova oral e interrogatório do réu.

Em suas alegações finais o Ministério Público postulou a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia.

Por sua vez, a defesa pugnou pela absolvição do acusado em virtude da insuficiência de provas, bem como fez considerações subsidiárias a respeito da pena.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Fundamentação

O presente processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar, sendo certo, por outro lado, que as condições da ação penal e os pressupostos processuais estão preenchidos, impondo-se, pois, o julgamento do mérito.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade dos delitos está comprovada nos autos, a teor do boletim de ocorrência, auto de reconhecimento fotográfico (fls. 13 e 17), auto de exibição e apreensão (fls. 35), auto de reconhecimento de objeto (fls. 46 e 55), auto de avaliação (fls. 105/106), laudo pericial (fls. 175/178), bem como pela prova oral colhida.

A autoria é inconteste e recai, sem sombra de dúvidas, sobre os ombros dos réus. Em juízo, a vítima conta que estava trabalhando no restaurante, de madrugada. Foi abordada por uma pessoa encapuzada, portando uma faca velha e enferrujada. Colocou a faca em sua barriga, levando seu celular embora e tudo que havia no caixa. Que tinha um outro rapaz de bicicleta pedindo para comprar um doce que havia entrado antes do roubador. Que esta pessoa de bicicleta pegou o doce e o troco e ficou observando o assalto. Não sabe se os dois acusados estavam juntos.

Por sua vez, as testemunhas policiais militares Fábio e Leonardo afirmam que atenderam a ocorrência do roubo e contam a versão que foi narrada pela vítima.

Já os policiais Robson e Roberto contam que abordaram Kelvin e outra pessoa chamada Douglas alguns dias depois. Nesse dia, Kelvin teria dispensado alguns objetos: uma faca e um gorro, supostamente aqueles utilizados no cometimento do delito. Também teria sido encontrado usando o tênis que o criminoso utilizara no dia dos fatos.

O réu nega ter cometido o crime.

Pois. Em relação ao delito de roubo consumado, não há que se falar em insuficiência de provas para corroborar a condenação do réu. O relato firme da vítima, com o reconhecimento dos bens que foram encontrados em posse do acusado, comprova com segurança que o réu cometeu conduta delitativa, e confirmam a sua autoria.

A dinâmica dos fatos restou bem esclarecida na instrução criminal. Kelvin e terceira pessoa - segundo a denúncia, Samuel - compareceram ao estabelecimento e, através de grave ameaça, mediante a utilização de arma branca, subtraíram bens da vítima.

A divisão de tarefas entre os criminosos restou evidente. Enquanto o outro criminoso praticava a conduta delitativa, Kelvin permaneceu de bicicleta no lado de

fora, em nítida função de vigilância, assegurando que o cometimento da infração não fosse interrompido. Após, os criminosos se evadiram.

Uma semana depois, os policiais militares, em patrulhamento de rotina, lograram abordar Kelvin e um terceiro indivíduo, que tentaram se evadir à abordagem. Os policiais narram ter visto Kelvin dispensar alguns objetos em um quintal. Após o abordarem, localizaram os objetos – a faca e a touca. Tais objetos guardam evidente semelhança com os utilizados pelo roubador no momento do cometimento do crime. A faca possui as mesmas marcas de ferrugem mencionadas pela vítima.

Ainda, encontraram Kelvin usando um tênis igual ao descrito pela vítima como o da pessoa que ficou na vigilância no momento do roubo. Vale ressaltar que a vítima, em Delegacia, reconheceu os três bens como os utilizados pelos roubadores no cometimento do delito.

Ora, a mim tais evidências são provas suficientes para embasar o decreto condenatório. O fato de bens iguais aos utilizados pelos roubadores terem sido encontrados com o acusado poucos dias após o crime demonstra o seu envolvimento com o delito.

Desta feita, penso que o conjunto probatório é seguro, sendo que as evidências, analisadas em conjunto, lançam clareza sobre a dinâmica dos fatos, que restou bem delineada. Em um crime patrimonial a palavra da vítima tem especial importância, principalmente quando corroborada pelos demais elementos probatórios. Nesse sentido é a jurisprudência, inclusive do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ROUBO TENTADO VERSUS CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE. SAÍDA DA ESFERA DE DISPONIBILIDADE DA VÍTIMA. CONSUMAÇÃO DO CRIME. TEORIA DA APREHENSÃO OU AMOTIO. PLEITO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, é de grande valia, especialmente quando esta descreve, com firmeza, o 'modus operandi'; A retirada do bem subtraído da esfera de vigilância da vítima, ainda que momentaneamente, em consonância com a teoria denominada 'amotio', acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, acarreta a plena consumação do delito. (TJPR - 3ª C.Criminal - AC - 985418-4 - Curitiba - Rel.: Juiz Jefferson Alberto Johnsson - Unânime - J. 11.04.2013) (TJ-PR - APL: 9854184 PR 985418-4 (Acórdão), Relator: Juiz Jefferson Alberto Johnsson, Data de Julgamento: 11/04/2013, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1092 06/05/2013)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

ROUBO - Denúncia acolhida integralmente - Recurso defensivo buscando a absolvição por falta de provas ou a desclassificação dos fatos para o crime de furto tentado - Descabimento - Prova da autoria inquestionável diante da confissão do apearante e da palavra da vítima - Roubo devidamente tipificado - Subtração promovida mediante grave ameaça à vítima - Condenação mantida - Correção da pena, diante de evidente erro material - Prescrição punitiva operada - Recurso provido, em parte, para corrigir a pena, com extensão ao co-réu não apelante e, seguida, julgar extinta a punibilidade do réu Abson em razão da prescrição da pretensão punitiva, com recomendação. (TJ-SP - APR: 10300733000 SP, Relator: André de Almeida, Data de

Julgamento: 04/04/2008, 1ª Câmara de Direito Criminal B, Data de Publicação: 11/04/2008)

Desta feita, a versão do acusado de que não cometeu o delito se encontra desprovida de evidências. Ao contrário do que alega a defesa, a faca não possui uma lâmina uniforme, como se vê das próprias filmagens. Possível ver que a ponta da faca tem aspecto curvo, igual ao do bem apreendido com Kelvin.

O fato do tênis ser modelo comum também não tem o condão de afastar a tese acusatória. Teria caso o tênis fosse o único elemento que ligasse o acusado ao crime. Todavia, somado com a faca e a touca, no contexto em que foram encontrados – poucos dias após o crime – não há que se falar em insuficiência da prova.

Embora a vítima não consiga dizer se os roubadores estavam juntos, a sua versão do ocorrido demonstra nitidamente que ambos agiram em unidade de desígnios, dividindo as funções do crime – com um praticando a conduta típica e o outro, Kelvin, exercendo função de vigilância.

Assim, entendo devidamente configurada a autoria do delito. Destarte, as provas produzidas autorizam a certeza de que o réu se conduziu com vontade livre e consciente de perpetrar o crime aquilatado na denúncia, não podendo ser acatada a tese da defesa de insuficiência probatória.

Conclui-se, assim, que o réu realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se-lhe a condenação e a pena, que passo a dosar, eis que em seu benefício não milita quaisquer justificativas ou dirimentes. Dosimetria

a) Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal)

Partindo do mínimo legal estabelecido no artigo 157 do Código Penal, ou seja, pena de reclusão de 4 (quatro) anos e multa, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal.

Tendo em vista que as circunstâncias são normais à espécie, fixo a pena no mínimo legal, 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes (arts. 61 a 65 do Código Penal)

Ausentes agravantes. Presente a atenuante da menoridade relativa. Mantenho a pena-base no mínimo legal, por força da Súmula 231 do STJ.

c) Causas de aumento e diminuição

Presente a causa de aumento de pena do artigo 157, §2º, II do código penal, referente ao concurso de pessoas, vez que o réu praticou o delito agindo em concurso e em unidade de desígnios com terceiro.

Tendo em vista o concurso de apenas duas pessoas, aumento a pena no mínimo legal, em 1/3 (um terço).

Ausentes outras causas modificativas, fixo a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa.

Dispositivo

Ante todo o exposto e o que mais destes autos consta, JULGO PROCEDENTE esta ação penal para:

CONDENAR o réu KELVIN BEZERRA BATISTA, como incurso no disposto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, observadas as normas do concurso de pessoas (art. 29 do mesmo código), à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, cada qual em seu patamar mínimo e reajustado desde a prática delituosa.

O regime de cumprimento da pena privativa de liberdade será o semiaberto, considerando-se que o réu é tecnicamente primário e o montante da pena aplicado. Tendo em vista que o réu terá início de cumprimento no regime semiaberto, entendo inviável a manutenção de sua prisão preventiva, vez que está preso provisoriamente em regime mais gravoso do que o da condenação. Nesta toada, a jurisprudência do STJ:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. NEGATIVA DO BENEFÍCIO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL SEMI-ABERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Quando a negativa do apelo em liberdade utiliza-se dos mesmos fundamentos da decisão que indeferiu anterior pedido de liberdade provisória, é possível examinar a legalidade da custódia preventiva mantida na sentença

condenatória prolatada após a impetração do habeas corpus. 2. A situação flagrancial e a gravidade em abstrato do delito, dissociadas de qualquer outro elemento concreto e individualizado, não têm, por si sós, o condão de justificar a custódia cautelar. É imprescindível, portanto, que a prisão provisória seja decretada ou mantida com motivação válida e aliada a um dos requisitos legalmente previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Fixado o regime semi-aberto para o inicial do cumprimento da pena, a negativa do apelo em liberdade se constitui em constrangimento ilegal, porquanto não pode o acusado aguardar o julgamento de seu recurso em regime mais gravoso do que aquele fixado na sentença condenatória. Precedentes desta Quinta Turma. 4. Habeas corpus concedido para assegurar ao Paciente o benefício da liberdade provisória, mediante as condições a serem estabelecidas pelo Juízo processante, com a consequente expedição do alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso. (STJ - HC: 83297 GO 2007/0115103-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/12/2008, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 19/12/2008)

Ademais, este réu é primário e não ostenta maus antecedentes. Por si só, a gravidade abstrata do delito de roubo não é o bastante para a manutenção da prisão preventiva. Concretamente, a gravidade não foi extraordinária à espécie, vez que o réu não praticou violência, nem portava arma de fogo.

Desse modo, defiro o direito de recorrer da sentença em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Não há que se falar, ante o montante de pena aplicado, a substituição por pena restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena.

Deixo de fixar valor mínimo para a reparação do prejuízo à vítima, vez que não houve contraditório a respeito.

Responderá o réus pelas custas e despesas processuais, guardados os limites da Lei 1060/50.

Expeça-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, expeça-se a guia de recolhimento e o que mais necessário e arquivem os autos com as cautelas de estilo. Também, suspendam-se os direitos políticos do acusado condenado, nos termos do art. 15, III, da Constituição, oficiando-se aos Juízos Eleitorais competentes. Oficie-se ao IIRGD. P.I.C.

Lucas Silva Barretto

Juiz de Direito Substituto

Teodoro Sampaio, 27 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA